

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1167/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

โจทย์ร่วมกัน

โจทก์

นายชาญ ณะหล่อเสรี

โจทก์

นายสมควรหรือจ๊อด กลิ่นประมูล กับ

พวก

จำเลย

นายมงคล ยอดวิเชียร จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 7242/2528 นี้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกันอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกนายมงคล ยอดวิเชียร ว่า จำเลยที่ 2

ระหว่างพิจารณา นายชาญนะหล่องเสริม ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ชลข จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83,340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตีรชลข กระทง
หนึ่ง จำคุก 18 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,337 วรรค

สอง (2) อีกกระทงหนึ่งจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 20 ปี ฯลฯ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมี
คำร้องประกอบ (อันดับ 169,165,166,177 แผ่นที่ 7 และแผ่นที่ 1)

จำเลยที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง
ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 158 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 400,000 บาท (อันดับ 129 ก. แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-สอง สุขะปุลณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ